

0028229-86.2008.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... a ele foi imputado o crime de furto tentado, de modo que impossível o julgamento extra petita.

De rigor, então, na ausência de excludentes, a responsabilização penal do réu por furto simples tentado, não havendo se falar em insuficiência probatória.

O réu é primário. É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0028229-86.2008.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0028229-86.2008.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8850/2008 - 2º

Distrito Policial de Franca, 365/2008 - 2º Distrito Policial de Franca

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Júlio Cesar Adler da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JULIO CESAR ADLER DA SILVA, por infração ao disposto no artigo 155, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, já que, segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2008, por volta das 11h20, no estabelecimento comercial "Mega Cell", situado na avenida Chico Júlio, nº 3.330, Vila Chico Júlio, nesta cidade e comarca, o réu tentou subtrair, para ele, coisas alheias móveis, consistentes em um capacete, usado, avaliado a fls. 30 em R\$ 40,00 (quarenta reais), em prejuízo da vítima Valdemir Messias dos Santos, bem como um aparelho celular "LG MG280", de cor preta, denominado "Chocolight", avaliado a fls. 31 em R\$ 300,00 (trezentos reais), em detrimento da vítima Patrícia Cristina Checoni, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 57), o réu foi citado (fls. 221) e ofertou resposta a acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 201/203).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 262).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes pela absolvição do acusado (fls. 272/279 e 283/288).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 08/09, 21/22, 25 e 26, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Júlio confessou a prática do furto, afirmando que realmente subtraiu o aparelho celular e foi abordado por policiais militares. Em audiência, afirmou que na época era usuário de drogas e vivia em situação de rua, ressaltando que sua família o abandonou. Contudo, afirmou que depois se recuperou, refez sua vida, constituiu nova família, possui seis filhos, trabalha registrado e não mais envolveu em qualquer outro crime.

A vítima Patrícia disse que trabalhava na loja Mega Cell e na data dos fatos o acusado pediu para ver alguns aparelhos celulares. Júlio disse que levaria o aparelho LG, modelo Chocolight e saiu correndo na posse do celular. Disse que gritou e pouco depois policiais militares abordaram o acusado na posse do objeto subtraído. Em audiência, acrescentou não se recordar se o aparelho foi recuperado.

A vítima Valdemir disse que trabalhava como mototaxista e na data dos fatos o acusado solicitou uma corrida até o City Petrópolis. Disse que quando passaram defronte a loja Mega Cell, na avenida Chico Júlio, ele lhe solicitou que parasse, pois iria resolver um problema no celular. Menos de 10 minutos depois, Júlio saiu correndo da loja, tendo o perseguido, pois estava de posse do capacete e não lhe pagou a corrida. Disse que o acusado foi abordado por policiais militares que ali passavam. Em audiência, acrescentou que Júlio foi abordado a cerca de dois quarteirões da loja de celulares.

Os policiais militares Marcio D. S. Santos e Luciano do Nascimento relataram que efetuavam patrulhamento de rotina quando se depararam com um sujeito correndo em via pública. Abordaram-no e logo o mototaxista Valdemir apareceu, alegando que

havia feito uma corrida e que Júlio não havia pago, além de se evadir na posse de um capacete. Em contato com a vítima Patrícia, ela confirmou que o acusado havia furtado um aparelho celular. Em audiência, Marcio confirmou o teor do depoimento prestado na delegacia.

De fato, o acusado confessou a prática da tentativa do furto na delegacia e, em audiência, manifestou sinceridade ao afirmar que não se recordava dos fatos, em razão do tempo, já que decorridos mais de 14 anos, bem como pelo fato de que era usuário de drogas e estava em situação de rua, ressaltando que naquela época, simplesmente "vegetava".

Com efeito, a confissão na delegacia foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e declarações das vítimas, inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, já que sequer o conheciam. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Contudo, pese a primariedade do acusado, certo que os bens foram avaliados em R\$ 340,00, o que na época correspondia a cerca de 96% do valor do salário mínimo (R\$ 415,00), de modo que impossível a aplicação do princípio da insignificância. Neste sentido, a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos. 2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Por fim, pese a vítima Valdemir ter afirmado que Júlio foi abordado a cerca de dois quarteirões da loja de celulares, a ele foi imputado o crime de furto tentado, de modo que impossível o julgamento extra petita.

De rigor, então, na ausência de excludentes, a responsabilização penal do réu por furto simples tentado, não havendo se falar em insuficiência probatória.

O réu é primário. É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, caput", do Código Penal e em razão da primariedade do acusado, possível a aplicação do furto privilegiado, de forma que lhe aplico, isoladamente, a pena de multa, por entender ser suficiente para a repreensão do delito, em conformidade com o artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal.

Ressalto, neste ponto, que o próprio acusado manifestou sinceridade e arrependimento pelas condutas e não mais se envolveu em qualquer outro crime após estes fatos, ressaltando-se inclusive que somente foi localizado com a expedição de

ofício ao INSS, em que consta sua carteira registrada e PIS, certo, inclusive, que quando da realização da audiência de instrução encontrava-se em seu local de trabalho.

Assim, fixo a pena-base em 10 dias-multa. Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão, mantenho-a no mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, pela tentativa, reduzo-a em 1/3 pelo iter criminis percorrido, perfazendo a pena final de 06 dias-multa, no mínimo legal.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JULIO CESAR ADLER DA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO ao pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, "caput", combinado com o parágrafo 2º, e com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA